

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2739/2530

การสื่อสารแห่งประเทศไทย
กรมแรงงาน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 75, มาตรา 130, มาตรา 158

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 60

การที่ ป. เป็นเพียงพนักงานชั้นผู้น้อยทำหน้าที่รับส่งหนังสือของโจทก์ รับซองหนังสือและคำสั่งของอธิบดีกรมแรงงานที่สั่งให้โจทก์จ่ายเงินทดแทนแก่ ค. ไว้ไม่ว่า ป. จะได้เปิดซอง ทราบเนื้อความในหนังสือนำส่งและคำสั่งแล้วหรือไม่ก็ตาม ก็ไม่อาจถือว่าโจทก์โดย ป. ทราบคำสั่งนั้นแล้ว เพราะ ป. มิใช่ผู้แทนของโจทก์ผู้สามารถจะแสดงความประสงค์ประการใดแทนโจทก์ได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 75 ฉะนั้นเมื่อคำสั่งดังกล่าวถูกนำเสนอขึ้นไปตามลำดับชั้น จนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2530 รองผู้ว่าการผู้ทำการแทนผู้ว่าการของโจทก์จึงทราบคำสั่ง เช่นนี้ต้องถือว่าโจทก์โดยรองผู้ว่าการได้ทราบคำสั่งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2530 และครบกำหนดสามสิบวันนับแต่วันโจทก์ทราบคำสั่งอันจะทำให้คำสั่งดังกล่าวเป็นที่สุดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 60 ที่แก้ไขใหม่ในวันที่ 12 มีนาคม 2530 โจทก์นำคดีมาสู่ศาลวันที่ 9 มีนาคม 2530 จึงหาพ้นกำหนดตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 60 ไม่.

โจทก์ฟ้องว่า นายอนุชา ยศหนัก เป็นลูกจ้างของโจทก์ ดำรงตำแหน่งนายไปรษณีย์โทรเลข เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2529 เวลาประมาณ 21 นาฬิกา นายอนุชาถูกรถยนต์ชนในขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์กลับจากที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และถึงแก่ความตายในวันรุ่งขึ้น นายคำรณ ยศหนัก บิดาของนายอนุชา ได้ยื่นคำร้องเรียกเงินทดแทนจากโจทก์ต่อพนักงานเงินทดแทนกรมแรงงาน โดยอ้างว่านายอนุชาประสบอันตรายถึงแก่ความตายเนื่องจากทำงานให้แก่โจทก์ พนักงานเงินทดแทนวินิจฉัยว่านายอนุชามีได้ประสบอันตรายถึงแก่ความตายเนื่องจากทำงานให้แก่โจทก์ นายคำรณจึงอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานเงินทดแทนต่อจำเลยที่ 2 ในฐานะอธิบดีกรมแรงงาน จำเลยที่ 2 พิจารณาแล้วและมีคำสั่งว่า นายอนุชาประสบอันตรายถึงแก่ความตายเนื่องจากทำงานให้แก่โจทก์ ให้โจทก์จ่ายเงินทดแทนแก่นายคำรณ ดังปรากฏตามคำสั่งอธิบดีกรมแรงงานที่ 4/2530 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งพนักงานเงินทดแทน เอกสารหมายเลข 1 ท้ายคำฟ้องคำสั่งดังกล่าวของจำเลยที่ 2 ไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย นายอนุชา หาได้ประสบอันตรายถึงแก่ความตายเนื่องจากทำงานให้แก่โจทก์ไม่ โจทก์ไม่ได้สั่งให้นายอนุชาไปตรวจสอบสถานที่ที่จะเปิดทำการไปรษณีย์อนุญาตตามที่กล่าวข้างต้น โจทก์ทราบคำสั่งของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายคำฟ้องเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2530 จึงขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งเอกสารหมายเลข 1 ท้ายคำฟ้อง

จำเลยทั้งสองให้การว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2529 ห้วงหน้าที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขลาดยาว ผู้บังคับบัญชาของนายอนุชาได้สั่งให้นายอนุชาไปตรวจสอบสถานที่ที่จะเปิดทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน นายอนุชาปฏิบัติงานเสร็จเมื่อเวลาประมาณ 17 นาฬิกา แต่ฝนตกหนักเดินทางกลับไม่ได้ เดินทางกลับต่อเมื่อเวลาประมาณ 21 นาฬิกาเมื่อฝนหยุดแล้ว ระหว่างทางที่ขับขี่รถจักรยานยนต์กลับถูกรถยนต์ชนได้รับอันตรายและถึงแก่ความตาย จึงเป็นการประสบอันตรายถึงแก่ความ

ตายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง แต่พนักงานเงินทดแทนมีคำสั่งว่ามีใช้ประสบ
อันตรายถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง ยกคำร้องเรียกเงิน
ทดแทนของนายคำรณเสีย นายคำรณอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่ประสบอันตรายถึงแก่ความตาย
เนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งดังกล่าว ให้โจทก์จ่ายเงินทดแทน
แก่นายคำรณ ดังคำสั่งเอกสารหมายเลข 1 ท้ายคำฟ้อง อันเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยข้อ
เท็จจริงและของกฎหมายแล้ว อนึ่ง จำเลยทั้งสองยังดัดฟ้องอีกว่า จำเลยได้แจ้งคำสั่ง
เอกสารหมายเลข 1 ท้ายคำฟ้องให้โจทก์ทราบแล้ว ตามหนังสือนำเสนอและใบตอบรับ
เอกสารหมายเลข 1 ท้ายคำให้การ โจทก์ทราบคำสั่งแล้วแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์
2530 แต่โจทก์นำคดีมาสู่ศาลเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2530 ซึ่งพ้นกำหนดสามสิบวันนับ
แต่วันทราบคำสั่ง คำสั่งเอกสารหมายเลข 1 ท้ายคำฟ้องจึงเป็นที่สุดตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 60 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาว่า ตามข้อบังคับฯ เอกสารหมายเลข จ.4 กองอำนาจการ
เป็นหน่วยงานส่วนกลาง สังกัดผู้ว่าการ (ของโจทก์) โดยตรง นางประนอม มัสกูรงค์
เป็นพนักงานที่มีหน้าที่รับส่งหนังสือของกองอำนาจการ สำนักผู้ว่าการ การที่นาง
ประนอม มัสกูรงค์ลงลายมือชื่อรับหนังสือนำเสนอตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายคำ
ให้การและคำสั่งเอกสารหมายเลข 1 ท้ายคำฟ้อง ถือได้ว่านางประนอม มัสกูรงค์ได้
ลงลายมือชื่อรับเอกสารดังกล่าวแทนผู้ว่าการของโจทก์แล้ว การที่พนักงานของโจทก์
เสนอเรื่องให้ผู้ว่าการพิจารณาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2530 ตามบันทึกข้อความ
เอกสารหมายเลข จ.2 เป็นการปฏิบัติภายในของโจทก์ ถือได้ว่าโจทก์ทราบคำสั่งตามเอก
สารหมายเลข 1 ท้ายคำฟ้องเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2530 วันที่ 6 มีนาคม 2530 เป็น
วันครบกำหนดสามสิบวันที่โจทก์จะต้องนำคดีมาสู่ศาล เมื่อโจทก์นำคดีมาสู่ศาลวันที่
9 มีนาคม 2530 คำสั่งเอกสารหมายเลข 1 ท้ายคำฟ้องจึงเป็นที่สุดตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 60 ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม พืพำกษำ
ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกำ

ศาลฎีกำแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "นางประนอม มัสกุลรงค์เป็นเพียงพนักงาน
รับส่งหนังสือของโจทก์ เป็นพนักงานชั้นผู้น้อยการที่นางประนอม มัสกุลรงค์ รับซอง
หนังสือนำส่งและคำสั่งตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายคำฟ้อง ไม่วำนางประนอม มัสกุล
รงค์ ได้เปิดซองทราบเนื้อควำมในหนังสือนำส่งและคำสั่งแล้วหรือไม่ก็ตำม ก็ไม่อำจ
ถือได้วำโจทก์โดยนางประนอม มัสกุลรงค์ ทราบคำสั่งแล้ว นางประนอมมัสกุลรงค์ มิใช่
ผู้แทนของโจทก์ผู้อำมารถจะแสดงควำมประสงค์ประการใดแทนโจทก์ได้ตำม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มำตรำ 75 คำสั่งเอกสารหมายเลข 1 ท้ายคำฟ้อง
ได้ถูกนำเสน่อขึ้นไปโดยลำดับชั้นตำมบันทึกข้อควำมเอกสารหมายเลข จ.2 ต่อมำเมื่อวัน
ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2530รองผู้วำการของโจทก์ผู้มีหน้าที่ทำกำรแทนผู้วำการของโจทก์
จึงได้ทราบคำสั่งเอกสารหมายเลข 1 ท้ายคำฟ้อง กรณีเช่นวำนี ศาลฎีกำเห็นวำ โจทก์
โดยรองผู้วำการได้ทราบคำสั่งเอกสารหมายเลข 1ท้ายคำฟ้อง ณ วันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2530 มิใช่ทราบโดยนางประนอมมัสกุลรงค์ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2530
ตำมที่ศาลแรงงานกลำงวินิจฉัยครบกำหนดสามสิบวันนับแต่วันโจทก์ทราบคำสั่งอัน
จะทำให้อำสั่งเอกสารหมายเลข 1 ท้ายคำฟ้องเป็นที่สุด ตำมประกาศกระทรวง
มหำดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 60 ที่ได้แก้ไขใหม่ จึงตกเป็นวันที่
12มีนาคม 2530 โจทก์นำคดีมำสู่ศาลวันที่ 9 มีนาคม 2530 หำพ้นกำหนดตำม
ประกาศกระทรวงมหำดไทยฯ ข้อ 60 ไม่ คำนวณวินิจฉัยของศาลแรงงานกลำงไม่ต้อง
ด้วยควำมเห็นของศาลฎีกำอุทธรณ์โจทก์ข้อ 3.2 ฟังขึ้น คดีจึงจำเป็นต้องพิจารณา
ประเด็นข้อ 2 ต่อไป"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางพิจารณา
ประเด็นข้อ 2 แล้วมีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีไปตามรูปความ.

(junth janthong-mano peersong-sinwong konglam)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>